

RECURSO CÍVEL Nº 5069036-35.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** JANIO ALBERTO MARTINS JUNIOR (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA QUARENTENA E FOLGA QUARENTENA MÊS ANTERIOR. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, a fim de condenar a União/Fazenda Nacional a promover a exclusão das verbas de "folga quarentena" e "folga quarentena mês anterior" da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. Descabe condenação em custas, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça em [evento 8, DESPADEC1]. Sem condenação em honorários, eis que recorrente vencedor em sede recursal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2024.

5069036-35.2024.4.02.5101**510014385338 .V6****RECURSO CÍVEL Nº 5069036-35.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** JANIO ALBERTO MARTINS JUNIOR (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso inominado interposto pelo demandante [evento 20, RECLNO1] em razão da sentença [evento 14, SENT1] de improcedência do pleito de exclusão das verbas de "folga quarentena" e "folga quarentena mês anterior" da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Em suas razões recursais, o ora recorrente sustenta a tese de que a rubrica folga quarentena, referente à quantia recebida em período em que foi compelido a se manter em quarentena, à disposição de seu empregador, em momentos em que estaria de folga, é indenização, e que, portanto, sobre tais valores não deveria incidir Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF. Requer, deste modo, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no [evento 25, CONTRAZ1].

É breve o relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo [eventos 15 e 20]. Custas dispensadas em razão da gratuidade de justiça deferida em [evento 8, DESPADEC1].

Na sentença ora recorrida foram julgados improcedentes os pedidos autorais, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, reconhecendo-se o caráter remuneratório das rubricas "folga quarentena" e "folga quarentena mês anterior".

Como visto, a controvérsia diz com a incidência ou não do tributo sobre as verbas decorrentes de folga quarentena, com base nas informações constantes dos contracheques de [evento 1, CHEQ6].

A rubrica "folga de quarentena" corresponde a valores pagos pelo empregador ao empregado durante os períodos em que este estaria apto para o embarque (portanto, antes do expediente) ou desembarque (portanto, após o expediente), mas que, por medida excepcional de saúde pública, foi compelido a permanecer em isolamento, tendo seu período de folga suprimido, ainda que parcialmente. Assim, como se trata de período de folga suprimido e indenizado, a verba tem natureza indenizatória e, portanto, é isenta de imposto de renda.

Nesse sentido tem sido o entendimento desta 6ª Turma Recursal, nos termos dos julgados abaixo citado:

*TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGA INDENIZADA. REUNIÃO NA FOLGA. CURSO NA FOLGA/TREINAMENTO. 1/3 ABONO DE FÉRIAS. **FOLGA QUARENTENA. TREINAMENTO OFFSHORE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO. DISTINÇÃO ENTRE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FOLGA NÃO GOZADA E O PAGAMENTO DOBRADO PELO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VERBAS DISTINTAS. A "DOBRA OFF SHORE" NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES ISENTIVAS DO IRPF, NOS TERMOS DO ART. 6º DA LEI N.º 7.713/88. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO LABORAL, NOS TERMOS DO ART.43, DO CTN. DELIMITAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A FOLGA INDENIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (grifei)***

(Processo 5002116-34.2024.4.02.5116, julgado em 18/09/2024, Rel. Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE)

*TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTENDER A DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA SOBRE "FOLGA QUARENTENA STAND BY" E **FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA**" E CONSEQUENTE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. (grifei)*

(Processo 5006657-47.2023.4.02.5116, julgado em 18/09/2024, Rel. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO)

No mesmo sentido, decidiram a 7ª e a 8ª Turmas Recursais:

*TRIBUTÁRIO - UNIÃO - IR INCIDENTE SOBRE FOLGAS INDENIZADAS - FOLGAS INDENIZADAS APRESENTAM NATUREZA INDENIZATÓRIA, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TNU, NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 028005-67.2016.4.04.7200/SC - FIRMADA A TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS" - **RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E DESPROVIDO - CONDENAÇÃO RESTRITA ÀS VERBAS "FOLGA TRABALHADA", "DOBRA" E "FOLGA QUARENTENA"** - SENTENÇA MANTIDA. (grifei)*

(Processo 5004706-51.2023.4.02.5105, julgado em 18/09/2024, Rel. Juíza Federal RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SETOR COM ATIVIDADE ININTERMITENTE. PANDEMIA COVID. NECESSIDADE DE QUARENTENA DOS FUNCIONÁRIOS EM HOTEL. FOLGA QUARENTENA. FOLGA QUARENTENA STAND BY.

- Comprovado o pagamento de verba relacionada a necessidade de realização de quarentena com rubrica própria evidencia-se que a rubrica folga quarentena e folga quarentena stand by são indenizatórias.

(Processo 5012616-93.2023.4.02.5117, julgado em 20/08/2024, Rel. Juíza Federal DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA)

Portanto, considerada a natureza indenizatória de tais verbas, não deve sobre elas incidir imposto de renda, devendo os eventuais atrasados serem apurados em cumprimento de sentença, observada a prescrição quinquenal.

Nessas condições, voto por **conhecer e dar provimento** ao recurso, a fim de condenar a União/Fazenda Nacional a promover a exclusão das verbas de "folga quarentena" e "folga quarentena mês anterior" da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. Descabe condenação em custas, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça em [evento 8, DESPADEC1]. Sem condenação em honorários, eis que recorrente vencedor em sede recursal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**

5069036-35.2024.4.02.5101

510014385337 .V9